III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

A. DISPOSICIONES Y ACTOS

AYUNTAMIENTO DE ALBA DE TORMES (SALAMANCA)

RESOLUCIÓN de 14 de octubre de 2026, de la Alcaldía del Ayuntamiento de Alba de Tormes (Salamanca), relativa a la resolución sobre las alegaciones formuladas y aprobación de los estatutos de la Junta de Compensación del sector U4-UR «Albamarina» de las Normas Urbanísticas Municipales de Alba de Tormes. Expte.: 1059/2026.

Por la Sra. Alcaldesa del Ayuntamiento de Alba de Tormes (Salamanca) con fecha 14 de octubre de 2026, en expediente: 1059/2026 – Gestión Urbanística, se adoptó la Resolución de la Alcaldía que a continuación se transcribe:

Asunto: Constitución de la Junta de Compensación del Sector U4-Ur «Albamarina» de las NN.UU.MM. de Alba de Tormes (Salamanca). Resolución sobre las alegaciones formuladas y aprobación de los Estatutos de la Junta de Compensación del Sector U4-Ur «Albamarina» de las NN.UU.MM. de Alba de Tormes (Salamanca).

Visto el contenido de la documentación que integra el expediente 1059/2026 – Gestión Urbanística, instruido a iniciativa de Divertormes, S.L. para la constitución de la Junta de Compensación del Sector U4-Ur «Albamarina» y la aprobación de sus Estatutos, y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. El Plan Parcial del Sector U4-Ur fue aprobado definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo de Salamanca el 28 de julio de 1995. Bajo el sistema de concierto, el Ayuntamiento aprobó definitivamente los Proyectos de Actuación y de Urbanización el 2 de octubre de 2002 y el Pleno aprobó definitivamente el Proyecto de Reparcelación el 7 de enero de 2003, cuyas fincas resultantes se inscribieron en el Registro de la Propiedad de Alba de Tormes el 3 de abril de 2003 (inscripciones 1.ª). Las obras de urbanización se ejecutaron sustancialmente, sin que hayan sido recibidas por el Ayuntamiento.

Segundo. En ejecución de la Sentencia n.º 81/2016 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Salamanca (P.O. 46/2013), confirmada en apelación por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, la Resolución de Alcaldía n.º 832/2017, de 19 de julio, acordó el cambio del sistema de actuación al de compensación, derogó el Proyecto de Actuación y remitió a la futura Junta de Compensación la elaboración de uno nuevo conforme al artículo 82 LUCyL. Dicha resolución no anuló el Proyecto de Reparcelación, aprobado en documento independiente.

Tercero. Con fecha 27 de mayo de 2026 (registro de entrada 2026-E-RE-670), D. Francisco Lorenzo Ledesma García, en representación de Castellana de Ingeniería Castinsa, S.L., presentó escrito de D. Francisco Javier Bartolomé Nicolás, Administrador Único de Divertormes, S.L., propietaria de 114 parcelas del Sector, solicitando la aprobación de los Estatutos de la futura Junta de Compensación, que fueron completados mediante texto ampliado de fecha 25 de junio de 2026.

Cuarto. El Arquitecto Municipal emitió informe urbanístico sobre la propuesta de Estatutos con fecha 16 de junio de 2026, en el que, concluyendo su conformidad general con la LUCyL y el RUCyL, señaló dos deficiencias formales de subsanación necesaria (numeración incompleta del articulado –Art. 18, letra h), y salto del Art. 38 al 40– y brevedad del plazo de pago voluntario del Art. 33.2) y diversas recomendaciones de mejora. El informe técnico de 28 de septiembre de 2026 alude asimismo a un informe urbanístico municipal de 29 de junio de 2026, que concluyó que el Proyecto de Reparcelación se encuentra en vigor y ha desplegado todos sus efectos.

Quinto. Con fecha 25 de junio de 2026 se emitió informe jurídico de Secretaría sobre el procedimiento y la legislación aplicable.

Sexto. Por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alba de Tormes, en sesión celebrada con fecha 30 de junio de dos mil veintiséis, dentro del ASUNTO 2º.– Propuesta de Estatutos de la futura Junta de Compensación del sector U4-UR «Albamarina» de las NN.UU.MM. de Alba de Tormes (Expediente: 1059/2026) se adoptó el Acuerdo de Iniciar expediente para la constitución de la Junta de Compensación para la urbanización del sector U4-Ur «Albamarina» de las NN.UU.MM. de Alba de Tormes (Salamanca) notificando la propuesta de estatutos a los propietarios y titulares de derechos que consten en el Registro de la Propiedad que según la documentación aportada por el promotor se relacionan a continuación; así como a los afectados que hayan propuesto o instado la iniciativa que en el presente procedimiento se corresponde con Divertormes S.L., otorgándoles un plazo de audiencia de quince días:

Advertido que la relación de propietarios aportada omitía a Cover Collado Inversiones, S.L.U. (en adelante, Cover), titular registral de las fincas 10.071 a 10.075, por Decreto de Alcaldía de 5 de agosto de 2026 se le tuvo por interesada, se le concedió trámite de audiencia, se requirió a la promotora para completar la relación de miembros y fincas con notas registrales actualizadas y se acordó no resolver definitivamente hasta disponer de una relación completa y verificada de propietarios.

Séptimo. Con fecha 20 de agosto de 2026 la promotora aportó las notas simples del Registro de la Propiedad de Alba de Tormes de las 139 fincas del Sector, con lo que quedó completa la documentación exigida por el artículo 193 RUCyL. Por Decreto de 7 de septiembre de 2026 se amplió el plazo de audiencia concedido a Cover.

Octavo. El trámite de audiencia por plazo de quince días se ha notificado a todos los propietarios y titulares de derechos que constan en el Registro de la Propiedad.

Noveno. Dentro del plazo ampliado, el 21 de septiembre de 2026 (instancia 2026-E-RE-1129), D. José Carlos Gómez Paredes, en su condición de liquidador de Cover, formuló «alegaciones y oposición matizada» a la propuesta de Estatutos. Manifiesta no oponerse a la constitución de la Junta, pero solicita que la aprobación se condicione a diversas modificaciones, con particular salvaguarda de la situación reparcelatoria y registral de sus cinco fincas (parcelas 131 a 135; 29.806 m²), en las que consta inscrita la mención

«La finca de este número se encuentra excluida del reparto de cargas urbanísticas». Acompaña escritura de disolución de la sociedad y nombramiento de liquidador otorgada el 16 de julio de 2026 ante el Notario de Guadarrama D. Pelayo García de Ceca Benito (protocolo 2.559).

Décimo. Con fecha 28 de septiembre de 2026 el Arquitecto Municipal emitió informe urbanístico de contestación a las alegaciones, formulando la redacción de las modificaciones estatutarias que considera procedentes.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Normativa aplicable

– Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León (LUCyL)

– Decreto 22/2004, de 29 de enero, Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (RUCyL)

– Real Decreto 3288/1978, Reglamento de Gestión Urbanística (RGU)

– Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL)

– Ley 39/2015, de 1 de octubre (LPACAP)

– Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria

– Ley 19/2013 y Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León

– Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero

II. Competencia

Los Estatutos de la Junta de Compensación son un instrumento de gestión urbanística, cuya aprobación corresponde a la Alcaldía en virtud del artículo 21.1.j) LBRL, que le atribuye «las aprobaciones de los instrumentos de gestión urbanística», sin perjuicio de su delegación en la Junta de Gobierno Local.

III. Procedimiento, plazo para resolver y sentido de la resolución

Conforme al artículo 193 RUCyL, una vez notificada la iniciativa a los propietarios y titulares registrales con audiencia de quince días, el órgano municipal competente debe resolver sobre la aprobación de los Estatutos, optando entre aprobarlos tal como fueron presentados, aprobarlos con las modificaciones que procedan o denegar motivadamente su aprobación. La facultad de introducir modificaciones permite al Ayuntamiento, en ejercicio de su función de tutela, adecuar el texto a la legalidad y resolver las alegaciones estimadas sin necesidad de reiniciar el procedimiento, siempre que las modificaciones no alteren sustancialmente la iniciativa.

En caso de iniciativa particular, si el Ayuntamiento no notifica el acuerdo antes de tres meses desde la presentación de la iniciativa con su documentación completa, y siempre que se hubiera realizado el trámite de audiencia, se entiende aprobada la constitución de la entidad con los Estatutos tal como fueron presentados. La documentación no estuvo

completa hasta el 20 de agosto de 2026 (Antecedentes sexto y séptimo), y el trámite de audiencia no pudo entenderse cumplido mientras no se notificó a Cover, titular registral omitido; por ello, no ha operado el silencio y el plazo máximo para notificar la presente resolución finaliza el 20 de noviembre de 2026.

IV. Legitimación de la iniciativa

Los artículos 80.1 LUCyL y 259 RUCyL exigen que los promotores ostenten al menos el 50 % del aprovechamiento lucrativo de la unidad de actuación. El informe técnico de 28 de septiembre de 2026, a la vista de las notas simples de las 139 fincas, ha verificado la representatividad de Divertormes, S.L. con distintos criterios:

Criterio	*Magnitud*	*Porcentaje*
N.º de parcelas lucrativas (114 / 130)	114 parcelas	87,69 %
Superficie de parcelas lucrativas (139.865 / 159.225 m²)	139.865 m²	87,84 %
Cuota en la cuenta de liquidación de 2003	98,07483	= 98,07 %
Supuesto más desfavorable: superficie lucrativa + parcelas de Cover en el denominador (139.865 / 189.031 m²)	139.865 m²	73,99 %

Con cualquiera de los criterios la iniciativa supera holgadamente el umbral legal, por lo que la legitimación de la promotora quedaría acreditada.

V. Representación y situación societaria de Cover

a) Representación. Las alegaciones se formulan por el liquidador único designado por la Junta General extraordinaria y universal de 15 de julio de 2026, nombramiento elevado a público el 16 de julio de 2026, con juicio notarial de suficiencia, y presentado –pendiente de inscripción– en el Registro Mercantil de Madrid. La inscripción del nombramiento de liquidadores tiene carácter declarativo, de modo que el cargo es eficaz desde su aceptación. Además, la formulación de alegaciones en un trámite de audiencia no figura entre los actos que exigen acreditación de la representación conforme al artículo 5.3 LPACAP, y en todo caso el defecto sería subsanable (Art. 5.6 LPACAP). Se considera, por tanto, suficiente la representación a los efectos del presente trámite, y procede examinar el fondo de las alegaciones.

b) Revocación del NIF. El notario autorizante hace constar que el NIF B81181240 figura como revocado. De acuerdo con la disposición adicional sexta de la Ley General Tributaria, la revocación del NIF condiciona el otorgamiento de documentos públicos y la práctica de inscripciones registrales en que intervenga la entidad mientras no se produzca su rehabilitación. Esta circunstancia no afecta al derecho de Cover a ser oída ni a la aprobación de los Estatutos, pero sí a su eventual incorporación a la Junta, que el artículo 10.1.b) de los Estatutos exige formalizar en escritura pública, y a las futuras operaciones registrales sobre sus fincas.

c) Previsible cambio de titularidad. Al hallarse la sociedad en liquidación, es previsible la transmisión o adjudicación de las fincas 10.071 a 10.075 durante la gestión. Conforme al artículo 14 de los Estatutos, el adquirente se subrogará en la posición de Cover, por lo que, antes de aprobar el Proyecto de Actuación, deberá actualizarse la titularidad registral de dichas fincas y notificarse a quien sea titular en ese momento.

VI. Contestación a las alegaciones de Cover

Con carácter previo, conviene precisar la naturaleza de los Estatutos: son el instrumento organizativo de una entidad urbanística colaboradora (Art. 192.3 RUCyL). No son un instrumento de gestión apto para modificar la reparcelación inscrita ni para distribuir beneficios y cargas, materias que corresponden al Proyecto de Actuación (Art. 82 LUCyL y Arts. 240 a 252 RUCyL). Desde esta premisa, el Ayuntamiento comparte buena parte de las preocupaciones de la alegante y considera adecuado incorporar a los Estatutos cláusulas de salvaguarda de carácter general, que eviten que el texto pueda interpretarse como una decisión anticipada sobre las cargas de cualquier finca; pero no puede atender aquellas peticiones que suponen resolver ya en los Estatutos lo que es propio del Proyecto de Actuación, ni establecer un régimen singular para una sola propietaria.

Alegación primera. Respeto a la reparcelación de 2003 y a su situación registral

Se comparte que el Proyecto de Reparcelación aprobado el 7 de enero de 2003 está en vigor e inscrito; la Resolución 832/2017 solo derogó el Proyecto de Actuación. Cualquier alteración de las determinaciones inscritas requerirá su tramitación a través del nuevo Proyecto de Actuación, con audiencia de los afectados y los efectos registrales del artículo 252 RUCyL, sin que resulte necesario modificar el artículo 6.2.c), que se limita a recoger la competencia municipal de aprobación de dichos proyectos.

Se estima parcialmente, incorporando un nuevo artículo 4.3.

Alegación segunda. Efecto estatutario de la exclusión registral del reparto de cargas

El informe técnico ha comprobado que la mención de exclusión está vigente en las cinco fincas de Cover, pero también que no es exclusiva de ella ni de las parcelas no lucrativas: consta en 23 fincas (14 parcelas lucrativas de Construcciones y Contratas SJP Goher, S.L., las 5 de Cover y 4 zonas verdes municipales), y la totalidad del saldo de la cuenta de liquidación de 2003 se distribuyó entre las 116 parcelas lucrativas restantes. Técnicamente, la mención expresa la no participación de esas fincas en la cuenta de liquidación de la reparcelación de 2003, y no una exención abstracta y perpetua frente a cualquier gasto futuro.

Esa determinación registral está vigente y debe ser respetada mientras no se modifique por el procedimiento legalmente previsto; pero su alcance respecto de las obras de reparación, terminación o conservación que resulten del nuevo Proyecto de Actuación debe decidirse, de forma motivada, en dicho Proyecto, pues el artículo 81.3 LUCyL vincula la afección de las fincas a los gastos de urbanización «que les correspondan». Por exigencias del principio de igualdad de trato, la salvaguarda debe formularse con carácter general para todas las fincas que se hallen en esa situación.

Se estima parcialmente, mediante la nueva redacción del artículo 10.3. Se desestima el reconocimiento en los Estatutos de una exclusión definitiva de cargas y la inclusión de una cláusula singular para Cover.

Alegación tercera. Acreditación del porcentaje de la iniciativa

La observación es correcta en cuanto a la magnitud de referencia –el aprovechamiento lucrativo y no el número de parcelas–, pero, como se ha expuesto en el Fundamento IV, la iniciativa supera el 50 % con cualquier criterio, incluso en el supuesto más desfavorable (73,99 %). Las parcelas de Cover, sin cuota en la cuenta de liquidación y descritas registralmente como no lucrativas, no se han computado en el numerador.

Se estima parcialmente, incorporando al expediente un Anexo de fincas y la acreditación del cálculo justificativo del porcentaje en términos de aprovechamiento lucrativo. Se desestima en cuanto pudiera cuestionar la legitimación de la iniciativa, que queda acreditada.

Alegación cuarta. Distinción entre aprovechamiento, cuota organizativa y cuota económica

La alegación pone de relieve un problema real: si la cuota de voto se tomara de la reparcelación inscrita (Art. 27.1), Cover, las fincas de Goher y el Ayuntamiento carecerían de voto; y si la cuota se aplicara también a los gastos (Art. 32.4), se anticiparía un reparto que corresponde al Proyecto de Actuación. La solución adecuada en un sector ya reparcelado y sustancialmente urbanizado es fijar una cuota provisional a efectos de voto y quórum hasta la aprobación del Proyecto de Actuación –proporcional a la superficie de las fincas de titularidad privada– y someter a regularización las aportaciones exigidas en ese periodo.

Se estima parcialmente, mediante una nueva Disposición transitoria y la coordinación de los artículos 13.1.b), 27.1 y 32.4. No se considera necesario reescribir los artículos 12.a), 26 y 40, que quedan coordinados con dicha disposición y con el artículo 10.3.

Alegación quinta. Los Estatutos no deben anticipar la distribución económica del Proyecto de Actuación

Se comparte el criterio de fondo. Las aportaciones extraordinarias destinadas a obras de urbanización solo deben exigirse una vez aprobado el Proyecto de Actuación y con arreglo a su cuenta de liquidación; antes de ese momento la Junta solo necesita financiar gastos de gestión y de redacción de instrumentos, sujetos a regularización. La aprobación de una cifra global no puede, por sí sola, generar una deuda individual exigible por vía de apremio.

Se estima parcialmente, añadiendo un nuevo artículo 32.5.

Alegación sexta. Delimitación de las actuaciones realmente pendientes

La alegación no plantea una modificación estatutaria, sino requisitos de contenido del futuro Proyecto de Actuación y de Urbanización. Es razonable que, tratándose de unos proyectos de hace más de veinte años y cuya urbanización se encuentra pendiente de recepción, los presupuestos hayan de ser objeto una comprobación actualizada. Los gastos de conservación hasta la recepción y de corrección de deficiencias son gastos de urbanización (Art. 198 RUCyL), pero su imputación a cada finca debe justificarse en el Proyecto de Actuación.

Se desestima como modificación de los Estatutos, por ser materia propia del Proyecto de Actuación, y se toma conocimiento a los efectos del dispositivo sexto de esta resolución.

Alegación séptima. Límites de las facultades fiduciarias (Arts. 5.3, 32 y 34)

El carácter fiduciario de la Junta, con pleno poder dispositivo sobre las fincas de sus miembros, está reconocido por la normativa urbanística (Art. 177 RGU, de aplicación supletoria) «sin más limitaciones que las establecidas en los Estatutos», lo que habilita precisamente a estos para fijar límites. La incorporación a la Junta no transmite el dominio de las fincas. Es coherente con la salvaguarda general del artículo 10.3 precisar que los gravámenes sobre fincas de los asociados solo pueden garantizar obligaciones de urbanización que correspondan a esas fincas según el Proyecto de Actuación, con identificación de la operación.

Se estima parcialmente, mediante la nueva redacción del artículo 5.3 y un nuevo artículo 34.3.

Alegación octava. Gobierno de la Junta, información y protección de la minoría

a) Convocatoria y documentación. Se considera que un plazo de cinco días y la puesta a disposición de la documentación solo en el domicilio social –situado fuera del término municipal– no garantiza un examen efectivo de los asuntos de mayor trascendencia. Se amplía a diez días hábiles la antelación para los asuntos del artículo 26.2 y para la aprobación de presupuestos, y se prevé la remisión electrónica de la documentación con la convocatoria. Se estima parcialmente (Art. 24).

b) Quórum en segunda convocatoria. La exigencia de quórum de constitución no altera el régimen de mayorías: los acuerdos de especial trascendencia (Proyectos, aportaciones extraordinarias, créditos, enajenaciones, adjudicación de obras, modificación estatutaria) requieren en todo caso, conforme al artículo 26.2, el voto favorable del 51 % del total de las cuotas, con independencia de la asistencia, lo que impide que sean adoptados por una fracción reducida de la participación. Se desestima.

c) Conflictos de interés y contratación. La Junta, en cuanto entidad urbanística colaboradora que ejerce funciones públicas bajo tutela municipal, debe actuar con transparencia en la contratación de las obras de urbanización, cuyo coste repercute sobre todos los propietarios. Sin imponer reglas de abstención que podrían bloquear la formación de la voluntad de la Asamblea –donde la promotora es mayoritaria–, procede exigir la declaración de vinculaciones, la abstención en el Consejo Rector y la justificación y concurrencia de ofertas en los contratos relevantes. Se estima parcialmente (nuevo Art. 23 bis).

Alegación novena. Recaudación, apremio, expropiación y suspensión de derechos

a) Umbral del 35 % (Art. 13.2.b). El umbral no crea un supuesto expropiatorio automático; al contrario, es un requisito adicional que limita la facultad de la Junta de solicitar la expropiación y, por tanto, protege al propietario. La expropiación se acuerda y tramita por el Ayuntamiento con las garantías legales. Sí es razonable sustituir la referencia a costes «estimados» por los gastos de urbanización que correspondan al propietario según el Proyecto de Actuación y exigir que las deudas sean líquidas, vencidas y notificadas individualmente. Se desestima la supresión del umbral y se estima parcialmente su precisión.

b) Suspensión de derechos del moroso (Art. 33.2). La privación general de derechos sería desproporcionada y podría afectar al derecho de defensa. La suspensión debe limitarse al derecho de voto y de elegibilidad, sin afectar a los derechos de información, asistencia con voz e impugnación, ni operar cuando la deuda esté recurrida con suspensión acordada. Se estima parcialmente.

c) Depósito del 25 % (Art. 38.2). La suspensión de los acuerdos de la Asamblea recurridos ante el Ayuntamiento se rige por el artículo 117 LPACAP, que atribuye al órgano que resuelve el recurso la ponderación de los perjuicios y la facultad de exigir caución suficiente. Un recargo automático del 25 % fijado estatutariamente limitaría indebidamente esa potestad y el acceso efectivo a la tutela cautelar. Se estima, con nueva redacción del artículo 38.2.

Alegación décima. Trazabilidad económica y control de las operaciones

El artículo 18.i) ya prevé el informe de censores de cuentas previo a la aprobación de las cuentas. Procede completar el artículo 35 con la llevanza de contabilidad diferenciada por conceptos y contratos, la conservación de justificantes, el acceso de los asociados y la remisión anual de las cuentas al Ayuntamiento como órgano de tutela. Se estima parcialmente (nuevo Art. 35.3).

Alegación undécima. Eficacia material de la subsanación de la omisión inicial

Las notas simples de 20 de agosto de 2026 completan la relación de las 139 fincas y sus titulares, y la presente resolución da respuesta expresa y motivada a cada una de las alegaciones de Cover. Se ESTIMA, con la incorporación al expediente del Anexo de fincas y la verificación de las notificaciones a todos los titulares.

Peticiones complementarias (apartados IV.12 y VI, peticiones octava a décima)

Liquidación (Art. 40). Es procedente aclarar que el reparto del remanente se hará previa devolución de los saldos, garantías o aportaciones individualizadas que procedan según su origen. Se ESTIMA.

Alcance de la comparecencia. La formulación de alegaciones en el trámite de audiencia no implica aceptación de los Estatutos, solicitud de incorporación a la Junta –que requiere escritura pública conforme al Art. 10.1.b)–, reconocimiento de deuda, renuncia a la situación registral de las fincas ni consentimiento para su disposición o gravamen, sin perjuicio de los derechos, obligaciones y consecuencias que legalmente correspondan tras la aprobación y publicación de los Estatutos. Se ESTIMA, haciéndolo constar expresamente.

Reserva interpretativa (petición novena) y notificación del texto definitivo (petición décima). Se estiman, en los términos de los dispositivos tercero y octavo.

VII. Modificaciones introducidas de oficio

En ejercicio de la función de tutela, se introducen además las siguientes correcciones de legalidad y coherencia interna:

1.– El artículo 3 vincula la personalidad jurídica a la «inscripción del acuerdo aprobatorio» en el «Registro de Entidades Urbanísticas», cuando, conforme al artículo 193 RUCyL, la entidad adquiere personalidad jurídica con la inscripción en el Registro de Urbanismo de Castilla y León una vez publicados los Estatutos y otorgada la escritura de constitución, como ya recoge correctamente el artículo 8;

2.– Se coordinan los artículos 13.1.b), 27.1 y 32.4 con la Disposición transitoria.

Se comprueba asimismo que el texto ampliado de 25 de junio de 2026 ha subsanado las deficiencias formales señaladas en el informe técnico de 16 de junio de 2026: el artículo 18 recoge correlativamente las letras a) a ll), el articulado es correlativo hasta el artículo 40 y el plazo de pago voluntario del artículo 33.2 se ha fijado en quince días hábiles.

VIII. Efectos, publicación y constitución

El acuerdo de aprobación debe publicarse en el Boletín Oficial de Castilla y León, incluyendo como anexo los Estatutos, y notificarse a los propietarios y titulares de derechos, al Registro de la Propiedad y al Registro de Urbanismo de Castilla y León (Art. 193 RUCyL). La entidad debe constituirse antes de un mes desde la publicación, mediante escritura pública que contenga el acuerdo de constitución, la relación de miembros y fincas, la composición del órgano de gobierno y los Estatutos, y adquiere personalidad jurídica con su inscripción en el Registro de Urbanismo de Castilla y León, que debe notificarse al Ayuntamiento y al Registro de la Propiedad.

El presente acto pone fin a la vía administrativa (Art. 52.2 LBRL) y frente a él cabe recurso potestativo de reposición (Arts. 123 y 124 LPACAP) o recurso contencioso-administrativo (Arts. 8, 25 y 46 LJCA).

En virtud de lo expuesto, y en uso de las atribuciones que me confiere el artículo 21.1.j) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,

RESUELVO

Primero. Resolver las alegaciones formuladas por Cover Collado Inversiones, S.L.U., en liquidación, mediante instancia 2026-E-RE-1129, de 21 de septiembre de 2026, en los términos y por los motivos expuestos en el Fundamento de Derecho VI: Estimar la alegación undécima y las peticiones relativas a la liquidación (Art. 40), al alcance de la comparecencia, a la reserva interpretativa y a la notificación del texto definitivo; Estimar parcialmente las alegaciones primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, séptima, octava, novena y décima; y desestimar la alegación sexta en cuanto modificación estatutaria, así como las demás pretensiones no acogidas en dicho Fundamento.

Segundo. Aprobar los Estatutos de la Junta de Compensación del Sector U4-Ur «Albamarina» de las Normas Urbanísticas Municipales de Alba de Tormes, en la versión ampliada de 25 de junio de 2026 presentada por Divertormes, S.L., con las modificaciones que figuran en el Anexo I de esta resolución, que forman parte inseparable del texto aprobado.

Tercero. Declarar expresamente, a efectos de la interpretación de los Estatutos, que:

a) la inclusión de las fincas en el ámbito y la participación en la Junta no implican por sí solas atribución de aprovechamiento lucrativo, reconocimiento de deuda ni sujeción indiscriminada a gastos de urbanización;

b) ninguna cláusula estatutaria podrá interpretarse como decisión anticipada sobre la cuota de cargas de las fincas en las que conste inscrita la mención de exclusión del reparto de cargas urbanísticas, entre ellas las registrales 10.071 a 10.075, cuestión que deberá resolverse motivadamente en el Proyecto de Actuación; y c) la comparecencia de Cover en el trámite de audiencia no supone aceptación de los Estatutos, solicitud de incorporación, renuncia a la situación registral de sus fincas ni consentimiento para disponer de ellas o gravarlas.

Cuarto. Incorporar al expediente texto refundido de los Estatutos que incorpore literalmente las modificaciones del Anexo I; así como un Anexo de fincas con las fincas del Sector a partir de la documentación obrante en el expediente.

Quinto. Advertir a Cover Collado Inversiones, S.L.U., en liquidación, de que su eventual incorporación a la Junta mediante escritura pública (Art. 10.1.b de los Estatutos), así como cualquier operación registral sobre sus fincas, podrá requerir la previa acreditación de la rehabilitación de su NIF y de la inscripción del nombramiento de su liquidador en el Registro Mercantil; y de que deberá comunicar al Ayuntamiento y a la Junta cualquier transmisión o adjudicación de las fincas 10.071 a 10.075, cuya titularidad se actualizará antes de la aprobación del Proyecto de Actuación.

Sexto. Tomar conocimiento de lo alegado sobre las actuaciones pendientes y establecer que el Proyecto de Actuación que elabore la Junta deberá incorporar, como mínimo:

a) un levantamiento técnico actualizado del estado de la urbanización;

b) la clasificación de cada actuación según su naturaleza y causa (obra no ejecutada, defecto de ejecución, conservación hasta la recepción, deterioro, reposición, adaptación normativa u obra nueva);

c) un presupuesto desglosado;

d) la situación de las garantías de urbanización constituidas en su día; y

e) un criterio de imputación motivado por finca, con pronunciamiento expreso sobre las fincas en que conste inscrita la exclusión del reparto de cargas urbanísticas.

Séptimo. Publicar la presente resolución, con los Estatutos aprobados (texto refundido), en el Boletín Oficial de Castilla y León, y en la sede electrónica y el portal de transparencia del Ayuntamiento.

Octavo. Notificar la presente resolución, antes del 20 de noviembre de 2026, a Divertormes, S.L., a Cover Collado Inversiones, S.L.U. –con traslado del texto definitivo de los Estatutos una vez diligenciado– y a todos los propietarios y titulares de derechos que constan en el Registro de la Propiedad; y, una vez publicada, al Registro de la Propiedad de Alba de Tormes y al Registro de Urbanismo de Castilla y León.

Noveno. Recordar a la promotora que la Junta deberá constituirse mediante escritura pública en el plazo de un mes desde la publicación del presente acuerdo en el B.O.C. y L., con el contenido señalado en el Fundamento VIII, y que adquirirá personalidad jurídica con su inscripción en el Registro de Urbanismo de Castilla y León, de la que dará cuenta al Ayuntamiento.

Décimo. Designar como representante del Ayuntamiento en la Junta de Compensación (Arts. 6.2.d, 16.1 y 19.1 de los Estatutos) al Sr. Concejal D. José García Gómez.

ANEXO I

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN LOS ESTATUTOS DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓN DEL SECTOR U4-Ur «Albamarina»

Los preceptos que se relacionan quedan redactados en los términos siguientes. Los preceptos no mencionados se mantienen en la redacción del texto ampliado de 25 de junio de 2026.

Artículo 3. Personalidad jurídica (nueva redacción) [De oficio - FD VII]

«La Junta de Compensación adquirirá personalidad jurídica con su inscripción en el Registro de Urbanismo de Castilla y León, una vez publicado el acuerdo de aprobación de los presentes Estatutos en el Boletín Oficial de Castilla y León y otorgada la escritura pública de constitución.»

Artículo 4.3 (nuevo) [Alegación 1.ª]

«3. Las facultades de la Junta se ejercerán con respeto a las adjudicaciones, usos, aprovechamientos y demás determinaciones inscritas derivadas del Proyecto de Reparcelación aprobado definitivamente el 7 de enero de 2003, en tanto no sean modificadas mediante el Proyecto de Actuación u otro instrumento de gestión tramitado conforme a la legislación urbanística, con audiencia de los propietarios afectados.»

Artículo 5.3 (nueva redacción) [Alegación 7.ª]

«3. La Junta de Compensación actuará como fiduciaria con pleno poder dispositivo sobre las fincas de sus miembros, sin más limitaciones que las establecidas en los presentes Estatutos, en particular en su artículo 34.3, y con sujeción a los fines propios de la actuación. La incorporación a la Junta no supone la transmisión a esta del dominio de las fincas.»

Artículo 10.3 (nueva redacción) [Alegación 2.ª]

«3. Cada uno de los asociados tendrá una cuota de participación en los beneficios y cargas derivados del planeamiento, que será fijada en el Proyecto de Actuación. Dicho Proyecto determinará de forma motivada, para cada finca, los gastos de urbanización que le correspondan, teniendo en cuenta las determinaciones inscritas de la reparcelación, incluidas las menciones de exclusión del reparto de cargas urbanísticas que consten en el Registro de la Propiedad. La incorporación a la Junta no supondrá por sí misma el reconocimiento de cargas ni la renuncia a la situación registral de las fincas.»

Artículo 13.1.b) (nueva redacción) [Alegación 4.ª]

«b) Satisfacer puntualmente las cantidades necesarias para atender a los gastos ordinarios de gestión de la Junta de Compensación, a cuyo fin se fijará por el Consejo Rector la cuantía correspondiente a cada socio, en función de la cuota, provisional o definitiva, que le corresponda conforme a la Disposición transitoria y al artículo 10.3, con sujeción a la regularización prevista en aquella.»

Artículo 13.2.b) (nueva redacción) [Alegación 9.ª]

«b) Si dicha deuda, o deudas acumuladas, líquidas, vencidas, notificadas individual y fehacientemente y no satisfechas en periodo voluntario, según certificación del Secretario, superan el 35 % del importe de los gastos de urbanización que correspondan al propietario conforme al Proyecto de Actuación aprobado, la Junta de Compensación podrá solicitar al Ayuntamiento la expropiación de sus fincas de adjudicación, que se tramitará con las garantías previstas en la legislación urbanística y de expropiación forzosa, previa audiencia del interesado.»

Artículo 23 bis. Conflictos de interés y contratación (nuevo) [Alegación 8.ª]

«1. Los asociados, los miembros de los órganos de la Junta y su personal deberán declarar, antes de la deliberación, cualquier vinculación propia o de personas o entidades relacionadas con contratistas, financiadores, técnicos o empresas urbanizadoras afectados por el acuerdo, de lo que se dejará constancia en el acta. Los miembros del Consejo Rector afectados por dicha vinculación se abstendrán de intervenir en la deliberación y votación del acuerdo correspondiente.

2. La contratación de obras, servicios y asistencias técnicas de cuantía relevante, conforme al umbral que fije la Asamblea General, exigirá la solicitud de al menos tres ofertas comparables, siempre que sea posible, presupuesto desglosado y acuerdo motivado. Los contratos con personas o entidades vinculadas se identificarán expresamente en el acuerdo y en la memoria anual de gestión.»

Artículo 24, apartados 2 (párrafo segundo) y 3 (nueva redacción) [Alegación 8.ª]

«La convocatoria indicará, además, que la documentación de los asuntos objeto del orden del día se halla a disposición de los asociados en el domicilio social desde la fecha de la convocatoria hasta la celebración de la reunión, y se acompañará de copia electrónica íntegra de dicha documentación, que se remitirá a la dirección electrónica que cada asociado haya designado.

3. La convocatoria de la Asamblea General o del Consejo Rector se hará mediante carta remitida por correo certificado o por medios electrónicos que dejen constancia de su recepción, a los domicilios o direcciones designados por los asociados, con cinco días de antelación, al menos, a la fecha de la reunión cuando se trate de la Asamblea General, o de cuatro días hábiles cuando se trate del Consejo Rector. La antelación mínima será de diez días hábiles cuando la Asamblea General deba tratar alguno de los asuntos enumerados en el artículo 26.2 o la aprobación de presupuestos. Con la misma antelación se fijará, en cada caso, un anuncio en el domicilio social de la Junta.»

Artículo 27.1 (nueva redacción) [Alegación 4.ª]

«1. Se hará por las cuotas de participación señaladas en el Proyecto de Actuación y en proporción al derecho o interés económico de cada asociado. Hasta la aprobación definitiva de dicho Proyecto, se aplicarán las cuotas provisionales previstas en la Disposición transitoria.»

Artículo 32.4 (nueva redacción) y 32.5 (nuevo) [Alegaciones 4.ª y 5.ª]

«4. La distribución de las aportaciones entre los asociados se efectuará en proporción a las cuotas de participación de que sea titular cada uno, provisionales o definitivas, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 10.3, en el apartado siguiente y en la Disposición transitoria.

5. Las aportaciones extraordinarias destinadas a obras de urbanización solo podrán exigirse una vez aprobado el Proyecto de Actuación, con arreglo a su cuenta de liquidación provisional. El acuerdo identificará el concepto, el presupuesto aprobado, el instrumento que le presta cobertura, las fincas obligadas, el criterio de distribución y la liquidación individual de cada una, y fijará un plazo de pago voluntario no inferior al previsto en el artículo 33.2.»

Artículo 33.2, párrafo segundo (nueva redacción) [Alegación 9.ª]

«Transcurrido el plazo de pago voluntario indicado sin haberse efectuado el ingreso de la cuota, quedará en suspenso el ejercicio por el socio moroso de los derechos de voto y de elegibilidad para los órganos de la Junta hasta el momento en que aquella se haga efectiva. La suspensión no afectará a los derechos de información, asistencia con voz e impugnación, ni operará respecto de las cantidades cuyo pago haya sido suspendido en vía de recurso.»

Artículo 34.3 (nuevo) [Alegación 7.ª]

«3. Los gravámenes que se constituyan sobre fincas de los asociados solo podrán garantizar obligaciones de urbanización que correspondan a dichas fincas conforme al Proyecto de Actuación, e identificarán la operación, su finalidad, su importe, la obligación garantizada y la finca afectada.»

Artículo 35.3 (nuevo) [Alegación 10.ª]

«3. La contabilidad se llevará de forma que permita identificar separadamente los ingresos y gastos por conceptos, contratos y, una vez aprobado el Proyecto de Actuación, por fincas. Se conservarán las facturas, certificaciones y demás justificantes, a los que tendrán acceso los asociados, preferentemente por medios electrónicos. La memoria de gestión, las cuentas anuales y el informe de los censores de cuentas a que se refiere el artículo 18.i) se remitirán al Ayuntamiento en el mes siguiente a su aprobación.»

Artículo 38.2 (nueva redacción) [Alegación 9.ª]

«2. La suspensión de la ejecución de los acuerdos recurridos se regirá por lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, pudiendo el órgano competente para resolver el recurso exigir caución o garantía suficiente para responder de los perjuicios que la suspensión pudiera ocasionar a la Entidad.»

Artículo 40 (se añade un inciso final) [Petición IV.12]

«… según las respectivas cuotas de participación, previa devolución, en su caso, de los saldos, garantías o aportaciones individualizadas que correspondan a cada asociado según su origen y naturaleza, conforme a la cuenta de liquidación.»

Disposición transitoria (nueva) [Alegación 4.ª]

«Hasta la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, las cuotas de participación a efectos de voto y quórum serán provisionales y se determinarán en proporción a la superficie de las fincas de titularidad privada incluidas en el Sector, según el Anexo de fincas. Las aportaciones ordinarias exigidas en este periodo, destinadas exclusivamente a gastos de gestión y de redacción de los instrumentos de gestión y urbanización, se regularizarán en la cuenta de liquidación del Proyecto de Actuación, de acuerdo con las cuotas definitivas que este fije.»

Lo que se hace público a los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 193.1.d, del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero; con indicación de que contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse con carácter potestativo recurso de reposición ante la Alcaldía Presidencia de este Ayuntamiento, en el plazo de un mes (Art. 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas). En caso de no interponer recurso de reposición, podrá formular recurso contencioso administrativo ante la Sección de lo Contencioso Administrativo del Tribunal de Instancia de Salamanca en el plazo de dos meses (artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), a salvo de lo dispuesto en el artículo 14.1 Segunda de la Ley 29/1998. En ambos casos, el plazo se computa a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de Castilla y León. Todo ello sin perjuicio de cualesquiera otros recursos que se estime oportuno ejercitar.

Alba de Tormes, 14 de octubre de 2026.

La Alcaldesa,
Fdo.: María Concepción Miguélez Simón

TEXTO REFUNDIDO QUE INTEGRA LAS MODIFICACIONES APROBADAS POR RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA DEL AYUNTAMIENTO DE ALBA DE TORMES DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2026, INTRODUCIDAS EN LOS ESTATUTOS DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓN DEL SECTOR U4-UR «ALBAMARINA» CONFORME AL ANEXO I DE DICHA RESOLUCIÓN. (Expediente 1059/2026):

ESTATUTOS DE LA ENTIDAD URBANÍSTICA DE COMPENSACIÓN

DEL SECTOR U4-Ur «Albamarina»

NN.UU.MM. DE ALBA DE TORMES (SALAMANCA)

CAPÍTULO I

Disposiciones Generales

Artículo 1. Denominación.

La Entidad Urbanística se denominará «Junta de Compensación del Sector U4-Ur «Albamarina» de las Normas Urbanísticas Municipales de Alba de Tormes (Salamanca)».

Artículo 2. Naturaleza.

1. La Junta de Compensación, en su calidad de Entidad Urbanística colaboradora, tendrá carácter jurídico-administrativo, y estará sujeta a la tutela del Ayuntamiento de Alba de Tormes (Salamanca).

2. Formarán parte de la Junta de Compensación los propietarios asociados a que se refiere el artículo 10 de los presentes Estatutos, pudiendo incorporarse a la misma otros titulares de bienes o derechos sobre la unidad en las condiciones establecidas en los presentes Estatutos.

Artículo 3. Personalidad Jurídica.

La Junta de Compensación adquirirá personalidad jurídica con su inscripción en el Registro de Urbanismo de Castilla y León, una vez publicado el acuerdo de aprobación de los presentes Estatutos en el Boletín Oficial de Castilla y León y otorgada la escritura pública de constitución.

Artículo 4. Objeto y fines.

1. La Junta de Compensación tendrá por objeto la gestión urbanística de la actuación integrada en el Sector U4-Ur «Albamarina» de las Normas Urbanísticas Municipales de Alba de Tormes (Salamanca), que actuará como urbanizador, cuya condición con carácter provisional, se otorgará, así como la elección del propuesto sistema de compensación, con la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación/Reparcelación.

2. A tales efectos, podrá encargar la redacción de proyectos de regularización, de actuación, de reparcelación y de urbanización, ejecutar las obras, contratarlas, y cuantas actividades sean precisas a todos los efectos, como entidad urbanística colaboradora, para la defensa de los intereses comunes de la sociedad y de sus asociados ante la Administración y los Tribunales, y para el cumplimiento de los objetivos previstos en la legislación urbanística.

3. Las facultades de la Junta se ejercerán con respeto a las adjudicaciones, usos, aprovechamientos y demás determinaciones inscritas derivadas del Proyecto de Reparcelación aprobado definitivamente el 7 de enero de 2003, en tanto no sean modificadas mediante el Proyecto de Actuación u otro instrumento de gestión tramitado conforme a la legislación urbanística, con audiencia de los propietarios afectados.

Artículo 5. Capacidad.

1. La Junta de Compensación tendrá plena capacidad jurídica, con arreglo a lo dispuesto en la legislación urbanística y en los presentes Estatutos.

2. La Entidad podrá adquirir, poseer, enajenar y gravar bienes de su patrimonio, por cualquier título, incluso por expropiación forzosa, actuando en este caso como entidad beneficiaria de la expropiación.

3. La Junta de Compensación actuará como fiduciaria con pleno poder dispositivo sobre las fincas de sus miembros, sin más limitaciones que las establecidas en los presentes Estatutos, en particular en su artículo 34.3, y con sujeción a los fines propios de la actuación. La incorporación a la Junta no supone la transmisión a esta del dominio de las fincas.

Artículo 6. Órgano urbanístico bajo cuyo control actúa.

1. La Entidad actuará bajo la tutela del Ayuntamiento de Alba de Tormes, el cual controlará y fiscalizará su gestión dentro del ámbito de sus competencias.

2. En el ejercicio de esta función de control de la actuación de la Entidad, corresponden al Ayuntamiento de Alba de Tormes, con carácter meramente indicativo y no limitativo, las siguientes actuaciones:

a) Tramitar y aprobar los Estatutos y, en su caso, modificaciones sobre los mismos, en la forma legalmente prevista.

b) Utilizar la vía de apremio para el cobro de cantidades adeudadas por cualquiera de los miembros de la Junta.

c) Tramitar y aprobar el Proyecto de Actuación, y en caso de ser independientes de aquel, el Proyecto de Reparcelación y el de Urbanización, así como en su caso las modificaciones o complemento de los mismos.

d) Designar un representante en la Junta de Compensación.

e) El ejercicio de la potestad de expropiación forzosa, a beneficio de la Junta, en los casos previstos en los Estatutos.

f) Resolver los recursos contra acuerdos de la Asamblea General.

g) Vigilar la ejecución de las obras de urbanización, adoptando en su caso las medidas previstas en la legislación autonómica.

h) Aprobar la disolución de la Junta de Compensación.

i) Cuantas otras atribuciones le correspondan o se le atribuyan por el ordenamiento urbanístico.

Artículo 7. Unidad de Actuación.

La Unidad de Actuación será la comprendida dentro del Sector U4-Ur «Albamarina» de las NUM de Alba de Tormes (Salamanca).

Artículo 8. Duración.

La Entidad adquiere personalidad jurídica en el momento de su inscripción en el Registro de Urbanismo de la Junta de Castilla y León, y finaliza cuando se produzca el cumplimiento total del objeto social, salvo el caso de disolución conforme a lo previsto en estos Estatutos.

Artículo 9. Domicilio.

1. El Domicilio Social de la Junta de Compensación queda fijado inicialmente en 37001 (Salamanca), C/ Azafranal, n.º 25, Entreplanta.

2. El traslado del domicilio a otro lugar, dentro de la localidad, requerirá acuerdo de la Asamblea General, dando cuenta al Ayuntamiento y al Registro de Urbanismo de la Junta de Castilla y León.

CAPÍTULO II

Asociados

Artículo 10. Asociados.

1. Formarán parte de la Junta de Compensación:

a) Los propietarios de las fincas incluidas en la Unidad de Actuación, que han tomado la iniciativa del sistema, y que representan más del 50 por 100 del aprovechamiento lucrativo total de la propia Unidad de Actuación.

b) Los demás propietarios no promotores de la Junta de Compensación, podrán solicitar su ingreso en ella, de acuerdo a lo establecido en el artículo 81 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León. La incorporación exigirá ostentar la cualidad de propietario de finca incluida en la Unidad de Actuación y aceptar los presentes Estatutos, realizándose mediante Escritura Pública haciendo constar expresamente esta aceptación, así como la documentación a que se refiere el apartado siguiente.

c) El Ayuntamiento de Alba de Tormes figurará en la Junta de Compensación, en su condición de Administración Urbanística Actuante.

2. En cualquier caso, los propietarios deberán entregar en el plazo de diez días desde la fecha de su incorporación a la Junta, los títulos y documentos acreditativos de su titularidad, así como declarar las situaciones jurídicas, cargas y gravámenes, que afecten sus respectivas fincas, con expresión, en su caso, de su naturaleza, y nombre y domicilio de los titulares de los derechos reales o de arrendamiento.

3. Cada uno de los asociados tendrá una cuota de participación en los beneficios y cargas derivados del planeamiento, que será fijada en el Proyecto de Actuación. Dicho Proyecto determinará de forma motivada, para cada finca, los gastos de urbanización que le correspondan, teniendo en cuenta las determinaciones inscritas de la reparcelación, incluidas las menciones de exclusión del reparto de cargas urbanísticas que consten en el Registro de la Propiedad. La incorporación a la Junta no supondrá por sí misma el reconocimiento de cargas ni la renuncia a la situación registral de las fincas.

4. Los propietarios afectados por la actuación urbanística que se adhieran con posterioridad a su constitución se incorporarán a la entidad urbanística con los mismos derechos y obligaciones, y en análogas condiciones, a las reconocidas a los miembros fundadores.

5. La representación de cada uno de los propietarios incorporados a la entidad, sea persona física o jurídica, e incluso el propio Ayuntamiento, recaerá necesariamente, en una persona física por propiedad.

Artículo 11. Incorporación de otros titulares de bienes y derechos y de empresas urbanizadoras.

1. Una vez constituida la Junta de Compensación pueden incorporarse a la misma otros titulares de bienes o derechos sobre la unidad de actuación, así como empresas urbanizadoras, sin tener la condición de asociados.

2. La incorporación de estos titulares de bienes y derechos sobre la unidad de actuación, a quienes se notificará la existencia de la Junta de Compensación en el plazo de un mes a contar desde la declaración de la propiedad sobre la que recaigan las cargas o gravámenes, de conformidad con lo previsto en el artículo 10.2 de los presentes Estatutos, deberá formalizarse por los interesados en escrito dirigido a la Junta de Compensación, al que se acompañarán los documentos acreditativos de la titularidad del bien o derecho. Teniéndose por incorporados a la misma, una vez cotejado su derecho, con los mismos derechos de información, asistencia –con voz, pero sin voto– a la Junta General, y de formulación de recursos, que se reconocen a los miembros propietarios asociados.

3. La incorporación de empresas urbanizadoras que aporten total o parcialmente los medios o los fondos necesarios para la urbanización, requerirá necesariamente acuerdo favorable de la Asamblea General, que represente al menos el 51 % de las cuotas de participación. Dicha incorporación sólo podrá producirse una vez aprobado definitivamente el Proyecto de Actuación. En caso de que, como contrapartida de las obligaciones con la empresa, se acordase la adjudicación a la misma de terrenos resultantes de la urbanización, se valorarán éstos conforme a lo que prevea al respecto el Proyecto de Actuación.

4. Los propietarios disconformes con la incorporación, que se comprometan a sufragar los gastos de urbanización que les correspondan, no serán afectados por aquélla a efectos de las adjudicaciones que igualmente les correspondan.

Artículo 12. Derechos.

1. Los asociados tendrán los siguientes derechos:

a) Participar, con voz y voto, en las reuniones de la Asamblea General, proporcionalmente a sus respectivas cuotas de participación.

b) Elegir los miembros de los órganos de gestión y administración de la entidad, y ser elegibles para ellos.

c) Presentar proposiciones y sugerencias.

d) Obtener información de la actuación de la Junta y de sus órganos.

e) Interponer los recursos que procedan contra los acuerdos adoptados por los órganos de la Junta.

f) Los demás derechos que les correspondan, conforme a los presentes Estatutos y a las disposiciones legales aplicables.

2. Los cotitulares de una finca o derecho habrán de designar, en documento fehaciente, a una sola persona, con amplias facultades para el ejercicio de las de asociado, respondiendo solidariamente frente a la Entidad de cuantas obligaciones derivan de su condición, sin perjuicio de la posibilidad de los cotitulares de asistir a la Asamblea. Si no designasen representantes en el plazo que al efecto se señale por la Junta, lo hará, a petición de ésta, entre los cotitulares, el Ayuntamiento como ente titular. Para el supuesto concreto de que la Unidad de Actuación comprendiese una sola propiedad en proindiviso, la cuota de participación de los propietarios se corresponderá con el coeficiente de participación en el citado proindiviso.

3. Cuando las fincas pertenezcan a menores o personas que tengan limitada su capacidad de obrar, estarán representadas en la Junta de Compensación por quienes ostenten su representación legal.

Artículo 13. Obligaciones.

1. Además de las obligaciones de carácter general derivadas del cumplimiento de las prescripciones y normas legales y de planeamiento urbanístico vigentes y de los acuerdos adoptados por los órganos de gobierno y administración de la Junta, los asociados vendrán obligados a:

a) Otorgar los documentos necesarios para formalizar las cesiones obligatorias y gratuitas derivadas de la legislación y del planeamiento urbanístico, así como regularizar la titularidad dominical y la situación registral de los terrenos de su propiedad aportados a la Junta de Compensación, dentro de los plazos señalados por ésta.

b) Satisfacer puntualmente las cantidades necesarias para atender a los gastos ordinarios de gestión de la Junta de Compensación, a cuyo fin se fijará por el Consejo Rector la cuantía correspondiente a cada socio, en función de la cuota, provisional o definitiva, que le corresponda conforme a la Disposición transitoria y al artículo 10.3, con sujeción a la regularización prevista en aquella.

c) Pagar las cuotas o cantidades que les correspondan para la ejecución de las obras de urbanización.

d) Comunicar a la Junta, con un mes de antelación, su propósito de transmitir terrenos o su participación en ellos.

e) Permitir la ocupación de sus fincas para la ejecución de las obras de urbanización, depósito de materiales e instalaciones complementarias.

f) Comunicar al Secretario de la Junta su domicilio o lugar a efecto de notificaciones, y los cambios en el mismo.

g) Las demás obligaciones que les correspondan conforme a los presentes Estatutos y a las disposiciones legales aplicables, guardando siempre la debida proporción entre la obligación y la cuota de participación.

2. El incumplimiento de sus obligaciones por cualquier propietario o propietarios, incluido el impago de las aportaciones, legitima a la Junta para promover la expropiación, conforme a la vigente normativa urbanística, y con base a los siguientes criterios:

a) Se requerirá la vía de apremio para las deudas de cualquier propietario una vez haya transcurrido el plazo de pago voluntario concedido y notificado fehacientemente.

b) Si dicha deuda, o deudas acumuladas, líquidas, vencidas, notificadas individual y fehacientemente y no satisfechas en periodo voluntario, según certificación del Secretario, superan el 35 % del importe de los gastos de urbanización que correspondan al propietario conforme al Proyecto de Actuación aprobado, la Junta de Compensación podrá solicitar al Ayuntamiento la expropiación de sus fincas de adjudicación, que se tramitará con las garantías previstas en la legislación urbanística y de expropiación forzosa, previa audiencia del interesado.

c) Los propietarios adheridos a la Junta de Compensación que no comunicaren, en tiempo y forma, la transmisión de su participación, continuarán siendo responsables ante la Junta de Compensación de la obligación de pago de los costes de urbanización imputables a esa propiedad.

d) La Junta de Compensación podrá tramitar la solicitud formal de expropiación respecto de los propietarios afectos a la Unidad de Actuación que no se hayan adherido a la Junta de Compensación (previa notificación fehaciente al propietario de esta posibilidad, otorgándole un plazo máximo de 30 días), ni conste su deseo de expropiación, debiendo el Ayuntamiento iniciar el oportuno expediente transcurridos 6 meses desde la presentación de tal solicitud.

Artículo 14. Transmisiones.

Los miembros de la Junta de Compensación podrán enajenar terrenos o su participación en la misma, con las siguientes condiciones y efectos:

a) El transmitente notificará de manera fehaciente a la Junta, en el mes anterior a la formalización de la Escritura Pública, las circunstancias del adquirente y las condiciones de la transmisión, a efectos de su necesaria constancia. Debiendo aportar en los diez días hábiles siguientes a referida firma, copia de la Escritura, quedando desde esa fecha incorporado formalmente el adquirente a la Junta de Compensación.

b) El adquirente, por cualquier clase de título, quedará subrogado en los derechos y en todas las obligaciones pendientes por razón de la participación enajenada, haciéndose expresa mención de ello en el título de transmisión. Entendiéndose incorporado el adquirente a la entidad a partir del momento de la transmisión.

CAPÍTULO III

Órganos de la Entidad

Artículo 15. Órganos de gestión y administración de la Junta de Compensación.

La Junta de Compensación se regirá por los siguientes órganos:

a) La Asamblea o Junta General.

b) El Consejo Rector.

c) El Presidente.

d) El Secretario.

e) El Tesorero.

Artículo 16. Asamblea General.

1. Estará constituida por todos los asociados y un representante del Ayuntamiento de Alba de Tormes –designado por éste– y decidirá sobre los asuntos propios de su competencia.

2. Todos los asociados, incluso los disidentes y los que no hayan asistido a la reunión, quedarán sometidos a los acuerdos válidamente adoptados, sin perjuicio de la posibilidad de interponer los recursos que legalmente procedan.

Artículo 17. Reuniones.

1. La Asamblea General celebrará una reunión ordinaria al año dentro del primer trimestre, y reuniones extraordinarias cuando lo estimen necesario el Presidente o el Consejo Rector, o lo soliciten por escrito asociados que representen, al menos, el treinta por ciento (30 %) de las cuotas de participación, en cuyo caso el Presidente deberá convocar la reunión extraordinaria solicitada, dentro de los diez días siguientes a la solicitud, sin que entre la convocatoria y la celebración de la reunión puedan transcurrir más de quince días. Si no lo hiciere, los interesados podrán dirigirse al Ayuntamiento de Alba de Tormes para que la reunión sea convocada por éste.

2. En dichas reuniones, además de los asuntos que señalen el Presidente, el Consejo Rector o los asociados que ostenten el treinta por ciento (30 %) de las cuotas de participación, y que figurarán expresamente en el Orden del Día que se elabore, se tratará especialmente, en la primera reunión, de la aprobación de la memoria, las cuentas, el balance del ejercicio anterior, el presupuesto de gastos e inversiones para el ejercicio siguiente, y de las cuotas provisionales o complementarias a satisfacer durante el mismo. Si no se aprobare el presupuesto, quedará prorrogado el del ejercicio anterior.

Artículo 18. Atribuciones.

Corresponden a la Asamblea o Junta General, sin perjuicio de su delegación en el Consejo Rector, las facultades siguientes:

a) Aprobación de los presupuestos de gastos e inversiones.

b) Designación y cese de las personas encargadas del gobierno y administración de la entidad urbanística, excepto del representante municipal, cuya competencia corresponde exclusivamente al Ayuntamiento.

c) Distribución de las cargas y beneficios del planeamiento entre los asociados, conforme al Proyecto de Actuación/Reparcelación.

d) Aprobación o ratificación, si ya se hubiera aprobado por el órgano urbanístico competente, de los Proyectos de Actuación/Reparcelación y de Urbanización.

e) Modificación de los Estatutos, sin perjuicio de la comunicación al Ayuntamiento para su aprobación.

f) Fijación de los medios económicos y aportaciones tanto ordinarias como extraordinarias.

g) Contratación de las obras de urbanización.

h) Incorporación de empresas urbanizadoras y constitución de sociedades con fines de urbanización o complementarios de la misma.

i) Aprobación de la Memoria de gestión anual y de las cuentas y el balance previo informe de los censores de cuentas designados al efecto.

j) Acordar la constitución de las garantías que puedan exigir los órganos urbanísticos para asegurar las obligaciones contraídas por la Entidad.

k) Enajenación de solares expropiados a favor de la Junta de Compensación.

l) Propuesta de disolución y liquidación de la Junta de Compensación.

ll) Cualesquiera otros asuntos que afecten de forma relevante a la vida de la Entidad.

Artículo 19. Consejo Rector.

1. El Consejo Rector estará formado por el Presidente, que será el de la entidad; el Secretario, que será también el de la entidad; y dos vocales, siendo necesariamente uno de estos, el representante del Ayuntamiento designado por éste.

2. Los miembros del Consejo Rector, a excepción del vocal municipal serán designados, en su caso, por la Asamblea General, por mayoría de votos de asociados cuyas cuotas representen al menos el 51 por 100 de la totalidad de las mismas.

3. A excepción del vocal de designación municipal y del Secretario (que asistirá con voz, pero sin voto) que podrán ser personas ajenas a la Junta de Compensación, los miembros de ésta habrán de ostentar la cualidad de asociados, o ser propuestos por ellos.

4. El Consejo Rector tendrá las atribuciones siguientes:

a) Administrar la Junta de Compensación con arreglo a las Leyes y a estos Estatutos.

b) Realizar actos de gestión sin excepción alguna.

c) Proponer la adopción de acuerdos a la Asamblea General.

d) Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General.

e) Desarrollar la gestión económica conforme a las previsiones acordadas por la Asamblea y contabilizar los resultados de la gestión.

f) Autorizar el otorgamiento de toda clase de actos y contratos civiles, mercantiles y administrativos.

g) Designar el Gerente en caso de que así se considerase necesario por la Asamblea, así como el equipo técnico que debe redactar los Proyectos e instrumentos de desarrollo del planeamiento.

h) Las demás facultades de gobierno y administración de la Entidad delegadas por la Asamblea General.

5. Para cualquier actuación económica derivada de las precedentes atribuciones, y que supongan un gravamen para la entidad, se exigirá autorización expresa de la Asamblea General, o su ratificación.

6. Los cargos del Consejo Rector tendrán una duración indefinida, salvo revocación expresa.

7. La Asamblea podrá relevar de sus funciones, con el quórum del artículo 26.2, a todos o alguno de los delegados elegidos, a excepción del representante municipal, con simultánea designación de los sustitutos hasta la renovación inmediata de la Junta.

Artículo 20. Presidente.

1. La presidencia de la Entidad y de sus órganos colegiados de gobierno y administración corresponderá al miembro de la Asamblea General que designe la propia Asamblea en su sesión constitutiva o en las sucesivas renovaciones, con la duración establecida en el artículo 19.6 de los presentes Estatutos.

2. El Presidente tendrá las siguientes atribuciones:

a) Convocar, presidir y dirigir las deliberaciones de los órganos colegiados de la Entidad.

b) Representar a la Junta de Compensación en toda clase de negocios jurídicos, pudiendo conferir mandamientos a terceras personas para el ejercicio de dicha representación, tanto en el ámbito judicial como extrajudicial.

c) Autorizar las actas de la Asamblea General y del Consejo Rector si se constituyera, las certificaciones que se expidan y cuantos documentos lo requieran.

d) Ejercer, en la forma que el Consejo Rector determine, cualesquiera actividades bancarias que exija el funcionamiento de la Entidad.

e) Cuantas funciones sean inherentes a su cargo o le sean delegadas por la Asamblea General o Consejo Rector.

3. En casos de vacante, ausencia o enfermedad, el Presidente de la Entidad y de sus órganos colegiados de gobierno y administración, será sustituido por el miembro de mayor edad de la Asamblea General, hasta que cese la causa de su ausencia o pasados sesenta días como máximo, se designe uno nuevo tal y como se prevé en estos Estatutos.

Artículo 21. Secretario.

1. Actuará de Secretario de la Asamblea y del Consejo Rector la persona que designe la Asamblea en su sesión constitutiva o en las de las sucesivas renovaciones, no siendo necesario que sea un asociado de la Junta, en cuyo caso asistirá con voz y sin voto a las reuniones de los órganos colegiados.

2. El Secretario levantará acta de las reuniones, tanto de la Asamblea General como del Consejo Rector si se constituyese, haciendo constar el resultado de las votaciones y los acuerdos adoptados; expedirá certificaciones con el visto bueno del Presidente; organizará los servicios de régimen interior de la Entidad y demás funciones que especialmente se le encomienden por el Presidente o Consejo Rector.

3. En casos de vacante, ausencia o enfermedad, el Secretario, será sustituido por el miembro de mayor edad de la Asamblea General, hasta que cese la causa de su ausencia o pasados sesenta días como máximo, se designe uno nuevo tal y como se prevé en estos Estatutos. Si en la persona del miembro de la Asamblea General de mayor edad recayesen ya los cargos de Secretario o de Presidente sustituto, el cargo recaería en el segundo miembro de mayor edad de la Asamblea General.

Artículo 22. El Tesorero.

1. Tendrá carácter voluntario y será designado Tesorero de la Junta de Compensación el miembro de la misma que nombre la Asamblea General en la sesión constitutiva o en las sucesivas renovaciones.

2. Serán funciones del Tesorero realizar los pagos y cobros que correspondan a los fondos de la Junta, así como la custodia de éstos; rendir cuentas de la gestión presupuestaria de la Entidad; y cumplir todas las demás obligaciones que, respecto a su cometido, se establezcan por disposiciones legales o acuerdos de la Junta General.

3. En casos de vacante, ausencia o enfermedad, el Tesorero, será sustituido por el miembro de mayor edad de la Asamblea General, hasta que cese la causa de su ausencia o pasados sesenta días como máximo, se designe uno nuevo tal y como se prevé en estos Estatutos.

Artículo 23. Medios personales.

1. La Entidad funcionará mediante la prestación personal de sus asociados, salvo que dicha prestación fuera insuficiente o demasiado onerosa para los que ostenten cargos sociales.

2. No obstante, podrá efectuarse excepcionalmente la contratación del personal que se considere necesario, que será retribuido dentro de los recursos económicos y presupuestarios autorizados por la Asamblea General.

Artículo 23 bis. Conflictos de interés y contratación.

1. Los asociados, los miembros de los órganos de la Junta y su personal deberán declarar, antes de la deliberación, cualquier vinculación propia o de personas o entidades relacionadas con contratistas, financiadores, técnicos o empresas urbanizadoras afectados por el acuerdo, de lo que se dejará constancia en el acta. Los miembros del Consejo Rector afectados por dicha vinculación se abstendrán de intervenir en la deliberación y votación del acuerdo correspondiente.

2. La contratación de obras, servicios y asistencias técnicas de cuantía relevante, conforme al umbral que fije la Asamblea General, exigirá la solicitud de al menos tres ofertas comparables, siempre que sea posible, presupuesto desglosado y acuerdo motivado. Los contratos con personas o entidades vinculadas se identificarán expresamente en el acuerdo y en la memoria anual de gestión.

CAPÍTULO IV

Funcionamiento de la Entidad

Artículo 24. Convocatoria de sesiones.

1. Los órganos colegiados de la Entidad serán convocados por el Secretario de orden del Presidente.

2. La convocatoria expresará los asuntos a que se han de circunscribir las deliberaciones y los acuerdos, sin que sean válidos aquellos acuerdos adoptados sobre otras materias no incluidas en el orden del día, excepto en el supuesto previsto en el artículo 25.3 de los presentes Estatutos.

La convocatoria indicará, además, que la documentación de los asuntos objeto del orden del día se halla a disposición de los asociados en el domicilio social desde la fecha de la convocatoria hasta la celebración de la reunión, y se acompañará de copia electrónica íntegra de dicha documentación, que se remitirá a la dirección electrónica que cada asociado haya designado.

3. La convocatoria de la Asamblea General o del Consejo Rector se hará mediante carta remitida por correo certificado o por medios electrónicos que dejen constancia de su recepción, a los domicilios o direcciones designados por los asociados, con cinco días de antelación, al menos, a la fecha de la reunión cuando se trate de la Asamblea General, o de cuatro días hábiles cuando se trate del Consejo Rector. La antelación mínima será de diez días hábiles cuando la Asamblea General deba tratar alguno de los asuntos enumerados en el artículo 26.2 o la aprobación de presupuestos. Con la misma antelación se fijará, en cada caso, un anuncio en el domicilio social de la Junta.

Artículo 25. Quórum de constitución.

1. La Asamblea General quedará válidamente constituida en primera convocatoria cuando concurran a ella, presentes o representados (con representación por escrito y para cada reunión), asociados que representen, por lo menos, el cincuenta y uno por ciento (51 %) del total de las cuotas de participación.

En segunda convocatoria, que se celebrará al menos quince minutos después de la primera, la Asamblea quedará válidamente constituida cualquiera que sea el número de asociados concurrentes a la misma y el número de cuotas de participación que representen, siendo preceptiva en cualquier caso la presencia del Presidente y del Secretario o de quienes estatutariamente los sustituyan.

2. El Consejo Rector quedará válidamente constituido en primera convocatoria, siempre que el número de miembros asistentes fuere superior a la mitad de los que la componen, y en segunda convocatoria, quince minutos después, cualquiera que sea el número de asistentes, siendo preceptiva la presencia del Presidente y del Secretario o de quienes estatutariamente los sustituyan.

3. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, los órganos colegiados se entenderán convocados y quedarán válidamente constituidos para tratar de cualquier asunto de su competencia, siempre que se hallen presentes o representados todos sus miembros y así lo acuerden por unanimidad.

Artículo 26. Adopción de los acuerdos de la Asamblea General.

1. Quórum ordinario: Serán válidos los acuerdos de la Asamblea que se tomen por mayoría simple del total de las cuotas de participación computadas según lo previsto en estos Estatutos, con las excepciones que se determinan en el apartado siguiente.

2. Quórum especial: La adopción de los acuerdos que versen sobre modificación de los Estatutos, aprobación de los Proyectos de Actuación, y caso de no presentarse dentro de él, de los Proyectos de Reparcelación y de Urbanización, fijación de aportaciones extraordinarias, enajenación de solares propios, contratación de créditos, propuesta de modificación de los planes y de los Proyectos de Actuación y Urbanización, adjudicación de las obras de urbanización, incorporación de empresas urbanizadoras, o el acuerdo de disolución cuando sean cumplidos íntegramente sus fines y obligaciones como entidad, requerirán el voto favorable de la mayoría de sus miembros que a su vez represente el cincuenta y uno por ciento (51 %) de las cuotas de participación.

Artículo 27. Cómputo de votos de la Asamblea General.

1. Se hará por las cuotas de participación señaladas en el Proyecto de Actuación y en proporción al derecho o interés económico de cada asociado. Hasta la aprobación definitiva de dicho Proyecto, se aplicarán las cuotas provisionales previstas en la Disposición transitoria.

2. A los efectos de quórum, las cuotas de participación correspondientes a las fincas pertenecientes a la entidad en virtud de su adquisición como beneficiaria de la expropiación, se atribuirán a los propietarios asociados en la proporción en que hubieran contribuido a sufragar el coste de aquéllas.

Artículo 28. Acuerdos y votación del Consejo Rector.

Los acuerdos de este órgano social serán adoptados siempre por mayoría de asistentes.

Artículo 29. Cotitularidad.

Los cotitulares de una finca o cuota de participación ejercitarán sus facultades de asociado, según lo previsto en el artículo 12 de estos Estatutos.

Artículo 30. Asistencia de personal especializado.

Previo acuerdo del Consejo Rector y Asamblea General podrá asistir a sus respectivas reuniones, con voz, pero sin voto, técnicos o personal especializado para informar sobre un asunto o asuntos determinados. Asimismo, el Ayuntamiento podrá concurrir junto a su representante legal, asistido del Técnico Municipal correspondiente y de otro asesor, si bien ambos con voz, pero sin voto.

Artículo 31. Actas.

1. De los acuerdos de la Asamblea y del Consejo Rector se levantará acta que, una vez aprobada en la misma reunión o en la siguiente, se transcribirá en el respectivo libro de actas, que deberá estar foliado y encuadernado, o en soporte informático, y debidamente legalizado.

De los acuerdos adoptados por los órganos de gobierno se dará traslado, de forma fehaciente, a los propietarios que no se encontrasen presentes, en el plazo máximo de diez días desde su adopción.

2. A requerimiento de los asociados o de los órganos urbanísticos, deberá el Secretario de la Junta, con el visto bueno del Presidente, expedir certificaciones del contenido del Libro de Actas.

CAPÍTULO V

Régimen Económico

Artículo 32. Medios económicos.

1. Estarán constituidos por las aportaciones de los asociados y los créditos que se concierten con la garantía de los terrenos incluidos en la unidad de ejecución, sin perjuicio de cualesquiera otros recursos que legalmente se obtengan.

2. Las aportaciones de los asociados serán de dos clases:

a) Ordinarias o de gestión, destinadas a sufragar los gastos generales de la Junta de Compensación, conforme al presupuesto anual aprobado por la Asamblea.

b) Extraordinarias, con destino al pago de justiprecios e indemnizaciones de fincas pertenecientes a propietarios no incorporados, así como los gastos de urbanización. Y, en general, para hacer frente a cualesquiera otras responsabilidades derivadas de su condición de urbanizador.

3. Las aportaciones ordinarias y extraordinarias se fijarán por la Asamblea. Las extraordinarias requerirán su aprobación mediante el quórum establecido en el artículo 26.2 de estos Estatutos.

4. La distribución de las aportaciones entre los asociados se efectuará en proporción a las cuotas de participación de que sea titular cada uno, provisionales o definitivas, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 10.3, en el apartado siguiente y en la Disposición transitoria.

5. Las aportaciones extraordinarias destinadas a obras de urbanización solo podrán exigirse una vez aprobado el Proyecto de Actuación, con arreglo a su cuenta de liquidación provisional. El acuerdo identificará el concepto, el presupuesto aprobado, el instrumento que le presta cobertura, las fincas obligadas, el criterio de distribución y la liquidación individual de cada una, y fijará un plazo de pago voluntario no inferior al previsto en el artículo 33.2.

Artículo 33. Recaudación.

1. La Entidad podrá recaudar de los asociados las aportaciones aprobadas por la Asamblea para atender los gastos sociales ordinarios y extraordinarios, incluso de la constitución de garantías o fianzas para asegurar la asunción de compromisos por parte de la entidad en la ejecución directa de las obras.

2. Para percibir las aportaciones fijadas por la Asamblea, podrá la entidad solicitar al Ayuntamiento de Alba de Tormes, previo requerimiento al interesado para que ingrese, en el plazo máximo de quince días hábiles, la exacción por vía de apremio, a cuyo efecto se expedirá por el Secretario de la Junta la correspondiente certificación.

Transcurrido el plazo de pago voluntario indicado sin haberse efectuado el ingreso de la cuota, quedará en suspenso el ejercicio por el socio moroso de los derechos de voto y de elegibilidad para los órganos de la Junta hasta el momento en que aquella se haga efectiva. La suspensión no afectará a los derechos de información, asistencia con voz e impugnación, ni operará respecto de las cantidades cuyo pago haya sido suspendido en vía de recurso.

3. El Ayuntamiento, dictada Providencia de Apremio, tramitará la deuda, aplicando la normativa tributaria, con todas las prerrogativas legales otorgadas a la Administración. Pudiendo también, proceder, cuando se reincida en el impago, a la expropiación de las propiedades del deudor a favor de la Junta de Compensación, a fin de garantizar la materialización de las aportaciones impagadas. No obstante, el pago de las cantidades adeudadas antes del levantamiento del acta de ocupación expropiatoria, junto a los intereses y recargos que procedan, cancelará dicho procedimiento expropiatorio.

4. Los fondos de la Junta de Compensación serán custodiados en establecimientos bancarios, designados por los órganos colegiados, a nombre de la entidad.

Artículo 34. Enajenación de terrenos.

1. Con objeto de hacer frente a los gastos de urbanización, y en uso de su carácter de fiduciaria, la Junta de Compensación podrá enajenar alguno o algunos de los inmuebles aportados y obtenidos vía expropiación, previo acuerdo de quórum especial de la Asamblea General, acerca de la oportunidad de hacerlo y del precio, así como constituir gravámenes sobre ellos.

2. El adquirente quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderían al titular primitivo del terreno en relación con la Junta de Compensación, y atendida la proporción de los terrenos adquiridos, respecto de la total aportada por los miembros de la Junta.

3. Los gravámenes que se constituyan sobre fincas de los asociados solo podrán garantizar obligaciones de urbanización que correspondan a dichas fincas conforme al Proyecto de Actuación, e identificarán la operación, su finalidad, su importe, la obligación garantizada y la finca afectada.

Artículo 35. Contabilidad.

1. La Entidad llevará la contabilidad de la gestión económica en libros adecuados y de acuerdo al plan contable legalmente exigible, para que en cada momento pueda darse razón de las operaciones efectuadas y se deduzcan de ellos las cuentas que han de rendirse.

2. La contabilidad correrá a cargo del Tesorero o, en su caso, del Secretario bajo la supervisión del Presidente.

3. La contabilidad se llevará de forma que permita identificar separadamente los ingresos y gastos por conceptos, contratos y, una vez aprobado el Proyecto de Actuación, por fincas. Se conservarán las facturas, certificaciones y demás justificantes, a los que tendrán acceso los asociados, preferentemente por medios electrónicos. La memoria de gestión, las cuentas anuales y el informe de los censores de cuentas a que se refiere el artículo 18.i) se remitirán al Ayuntamiento en el mes siguiente a su aprobación.

CAPÍTULO VI

Régimen Jurídico

Artículo 36. Ejecutividad.

Los acuerdos de los órganos de gestión y administración de la Entidad adoptados dentro de sus respectivas atribuciones y con los requisitos necesarios, y que no requieran aprobación de la Administración de tutela, serán ejecutivos siempre que se hayan adoptado conforme a lo establecido en los presentes Estatutos y demás normas aplicables, sin perjuicio de los recursos y acciones que procedan.

Artículo 37. Recursos.

1. Los acuerdos del Consejo Rector, caso de constituirse dicho órgano, podrán ser impugnados ante la Asamblea General dentro del plazo de un mes a contar desde su adopción, o su notificación en el supuesto de inasistencia del asociado.

2. Contra los acuerdos de la Asamblea General cabrá Recurso de Alzada ante el Ayuntamiento de Alba de Tormes, igualmente dentro del plazo de un mes a contar desde su adopción, o su notificación, en el supuesto de inasistencia del asociado.

3. No estarán legitimados para recurrir ante el Ayuntamiento los miembros de la entidad que hubieran votado a favor del acuerdo a impugnar.

Artículo 38. Suspensión.

1. Sin perjuicio de los recursos o acciones que puedan interponer los asociados contra los acuerdos adoptados por los órganos de la Entidad, el representante del Ayuntamiento podrá advertir en cualquier momento de la ilegalidad de los acuerdos de los órganos sociales, dando cuenta al Presidente del órgano tutelar para la resolución que proceda en orden a la suspensión del acuerdo.

2. La suspensión de la ejecución de los acuerdos recurridos se regirá por lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, pudiendo el órgano competente para resolver el recurso exigir caución o garantía suficiente para responder de los perjuicios que la suspensión pudiera ocasionar a la Entidad.

CAPÍTULO VII

Disolución y Liquidación

Artículo 39. Disolución.

1. La Entidad Urbanística de Compensación podrá disolverse por el cumplimiento de los fines para los cuales fue creada.

2. Para anticipar la disolución será necesario, además de acuerdo de la Asamblea General con el quórum especial establecido en el artículo 26.2 de los presentes Estatutos, que todos los asociados se subroguen individualmente en proporción a sus respectivas participaciones en los compromisos de todo género que la Entidad hubiera contraído, con el alcance, condiciones y garantías que determine el órgano tutelar. En aplicación del contenido del artículo 81.4 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León, en ningún caso podrá acordarse la disolución de la Junta de Compensación hasta que ésta no haya cumplido todos sus compromisos de gestión urbanística.

3. En todo caso, la disolución requerirá para su efectividad aprobación expresa del Ayuntamiento de Alba de Tormes como organismo bajo cuyo control actúa la Junta de Compensación.

4. La Junta de Compensación se disolverá de modo forzoso sin necesidad de aprobación municipal, cuando así se establezca por mandato judicial o por prescripción legal.

Artículo 40. Liquidación.

Acordada válidamente la disolución de la Entidad, y obtenida la aprobación del Ayuntamiento de Alba de Tormes, la Asamblea General, o el Consejo Rector si éste se constituyese, procederá a la liquidación, mediante el cobro de créditos y pago de deudas, y el remanente, si lo hubiere, se distribuirá entre los asociados en proporción al derecho e interés económico de cada uno de ellos, según las respectivas cuotas de participación, previa devolución, en su caso, de los saldos, garantías o aportaciones individualizadas que correspondan a cada asociado según su origen y naturaleza, conforme a la cuenta de liquidación.

Disposición adicional.

En lo no previsto en estos Estatutos se aplicará lo dispuesto en la vigente Ley de Urbanismo de Castilla y León (Ley 5/1999, de 8 de abril), y su Reglamento (Decreto 22/2004, de 29 de enero), regulándose, en cuanto a su naturaleza de entidad urbanística colaboradora, y en lo relativo a su organización, formación de voluntad de sus órganos y relaciones con el Ayuntamiento, por el Derecho Público.

Disposición transitoria.

Hasta la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, las cuotas de participación a efectos de voto y quórum serán provisionales y se determinarán en proporción a la superficie de las fincas de titularidad privada incluidas en el Sector, según el Anexo de fincas. Las aportaciones ordinarias exigidas en este periodo, destinadas exclusivamente a gastos de gestión y de redacción de los instrumentos de gestión y urbanización, se regularizarán en la cuenta de liquidación del Proyecto de Actuación, de acuerdo con las cuotas definitivas que este fije.

Disposición final.

1. Los presentes Estatutos, una vez aprobados e inscritos en el Registro de Urbanismo de la Junta de Castilla y León, tendrán carácter obligatorio para los asociados de la Junta de Compensación.

2. Cualquier modificación de los Estatutos que por la Asamblea General se acuerde requerirá, asimismo, la aprobación de la Administración y su inscripción en el Registro citado para surtir plenos efectos. Igualmente deben comunicar al Ayuntamiento cualquier modificación que se produzca o acuerde respecto de los contenidos de la escritura de constitución.

CV: BOCYL-D-20102026-203-18